



PUTUSAN

Nomor 278 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KEVIN ROJAWISTA alias KEVIN bin SONI**;
Tempat Lahir : Muara Sabak;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/10 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumas Borobudur 3 Blok C, Nomor 16, RT 17,
Kelurahan Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh
Uluh, Kabupaten Muara Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 3 Desember 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tanggal 19 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN ROJAWISTA alias KEVIN bin SONI bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 278 K/Pid/2026



penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KEVIN ROJAWISTA alias KEVIN bin SONI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap salinan jobdesk karyawan atas nama KEVIN ROJAWISTA;
 - Slip gaji atas nama KEVIN ROJAWISTA bulan Mei 2024, Juni 2024 dan Juli 2024;
 - 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari atas nama Salbiah ke KEVIN ROJAWISTA;
 - 1 (satu) rangkap salinan BPKB R4 Suzuki Ignis dengan nomor polisi BH 1839 MZ atas nama BAHARUDIN;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Pinjaman dari atas nama Salbiah kepada Mandiri Utama Finance;
 - 1 (satu) rangkap Bukti Pencairan Pinjaman dari Mandiri Utama Finance kepada atas nama Salbiah;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 199/Pid.B/2025/PN Klt tanggal 3 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN ROJAWISTA alias KEVIN bin SONI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 278 K/Pid/2026



4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap salinan jobdesk karyawan atas nama KEVIN ROJAWISTA;
 - 2) Slip gaji atas nama KEVIN ROJAWISTA bulan Mei 2024, Juni 2024 dan Juli 2024;
 - 3) 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari atas nama Salbiah ke KEVIN ROJAWISTA;
 - 4) 1 (satu) rangkap salinan BPKB R4 Suzuki Ignis dengan nomor polisi BH 1839 MZ atas nama BAHARUDIN;
 - 5) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Pinjaman dari atas nama Salbiah kepada Mandiri Utama Finance;
 - 6) 1 (satu) rangkap Bukti Pencairan Pinjaman dari Mandiri Utama Finance kepada atas nama Salbiah;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 199/Akta Pid.B/2025/PN Klt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 9 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat pada tanggal 3 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 278 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkal pada tanggal 9 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 278 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa tidak tepat dan salah, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a) Bahwa Terdakwa bekerja di PT Mandiri Utama Finance Remedial Officer (RO) yang bertugas melakukan kunjungan kerja berupa negosiasi dengan nasabah yang melakukan tunggakan angsuran selama 2 – 3 bulan, kemudian apabila nasabah tidak mampu juga melakukan pembayaran angsuran, maka Terdakwa juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan penarikan terhadap unit yang ada pada nasabah yang dijadikan jaminan ke PT Mandiri Utama Finance;
 - b) Bahwa terdapat 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 Suzuki Ignis Nomor Polisi BH 1839 MZ atas nama nasabah Salbiah menjadi jaminan fidusia di PT Mandiri Utama Finance yang selanjutnya disebut PT MUF dengan pembayaran kredit angsuran sebesar Rp2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dimulai sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan jaminan BPKB 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 Suzuki Ignis Nomor Polisi BH 1839 MZ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 278 K/Pid/2026



- c) Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 Suzuki Ignis Nomor Polisi BH 1839 MZ milik nasabah Salbiah telah jatuh tempo pada bulan Maret 2024, lalu Saksi Bayu Ferdian selaku *Staff Collection* menghubungi Salbiah dengan tujuan untuk memberi teguran, dan atas teguran tersebut Salbiah mengatakan akan membayarkan angsurannya diakhir bulan April 2024. Mengetahui hal tersebut, Saksi Bayu Ferdian memberitahukan hal tersebut kepada Pimpinan Unit PT MUF Merlung yaitu Rahmat Pratama (DPO) dan dijawab oleh Rahmat Pratama bahwa ia yang akan melanjutkan penagihan terhadap Salbiah;
- d) Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2024, Terdakwa ditelepon oleh Rahmat Pratama yang meminta Terdakwa untuk menemaninya menagih kepada Salbiah di Desa Purwodadi. Kemudian Terdakwa menunggu di tempat mereka menyepakati untuk bertemu, tidak lama kemudian Rahmat Pratama datang, dan bersama-sama menuju rumah dari Salbiah yang berada di Desa Purwodadi;
- e) Bahwa sesampainya di rumah Salbiah, Rahmat Pratama bertemu dengan Bambang yang merupakan suami dari Salbiah. Pada saat bertemu dengan Bambang, Rahmat Pratama melakukan penagihan terhadap angsuran 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 Suzuki Ignis Nomor Polisi BH 1839 MZ, namun karena masih belum bisa membayar, akhirnya kunci mobil tersebut diserahkan kepada Rahmat Pratama dan Bambang menandatangani Berita Acara Serah Terima kendaraan yang sebelumnya telah disiapkan secara manual oleh Rahmat Pratama. Selanjutnya mobil tersebut dikendarai oleh Rahmat Pratama seorang diri sedangkan Terdakwa berada di kendaraan lainnya kemudian mereka bersama-sama menuju ke kosan Terdakwa yang berada di Merlung;
- f) Bahwa kosan Terdakwa berada di bangunan yang sama dengan kosan yang ditempati oleh Saksi Bayu;
- g) Bahwa apabila petugas penarikan telah melakukan penarikan terhadap kendaraan yang nasabahnya tidak bisa melanjutkan pembayaran, kendaraan yang telah ditarik dibawa ke gudang untuk selanjutnya di

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 278 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang oleh PT MUF, namun biasanya kendaraan tersebut dibawa ke gudang pada hari berikutnya setelah hari penarikan karena lokasi gudang tempat menyimpan kendaraan cukup jauh;

- h) Bahwa kemudian terjadi rotasi jabatan di PT MUF yang berdasarkan rotasi tersebut Rahmat Pratama selaku AR Head (Kepala Kolektor) PT MUF Cabang Merlung digantikan oleh Saksi Ikbal, sedangkan Rahmat Pratama pindah ke kantor PT MUF Cabang Jambi, namun sejak Rahmat Pratama berkantor di Cabang Jambi, ia mulai jarang masuk kerja hingga pada akhirnya menghilang dan tidak pernah masuk kerja kembali;
- i) Bahwa pada bulan Juni 2024, Saksi Jefriadi selaku *Branch Collection Head* (BC) di PT MUF mendapatkan informasi bahwa ketika Rahmat Pratama menjadi AR Head (Kepala Kolektor) di PT MUF Cabang Merlung, ia telah melakukan penyalahgunaan wewenang selaku AR Head. Kemudian Saksi Ikbal selaku AR Head yang baru di wilayah Merlung mencari tahu tentang informasi tersebut dan ia menemukan di sistem bahwa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ignis Nomor Polisi BH 1839 MZ, atas nama nasabah Salbiah telah menunggak selama 2 (dua) bulan;
- j) Bahwa kemudian Saksi Ikbal menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut telah ditarik oleh Rahmat Pratama pada bulan April 2024 dan mobil tersebut tidak dimasukkan ke gudang karena Rahmat Pratama hendak melanjutkan angsuran mobil tersebut. Kemudian setelah ditelusuri, Rahmat Pratama beserta 1 (satu) unit mobil tersebut yang telah ditarik olehnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;
- k) Bahwa selanjutnya Saksi Asindo Simanjuntak melakukan pengecekan ke nasabah atas nama Salbiah dan nasabah tersebut menunjukkan salinan Berita Acara Serah Terima kendaraan yang diberikan oleh Rahmat Pratama pada tanggal 27 April 2024 yang di dalam Berita Acara tersebut menerangkan bahwa yang melakukan penarikan ialah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 278 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa dan terdapat tanda tangan Terdakwa sebagai petugas yang melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil atas nama nasabah Salbiah;
- l) Bahwa secara prosedur di PT MUF, untuk melakukan penarikan suatu jaminan fidusia harus dilakukan dengan surat tugas penarikan yang dikeluarkan oleh BCH (*Branch Collection Head*) yaitu Saksi Jefriadi selaku pemberi kuasa dalam penarikan dan surat tugas tersebut dibuat secara tersistem yaitu melalui aplikasi *Collection Management System* (CMS). Namun, surat tugas dalam penarikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ignis Nomor Polisi BH 1839 MZ tidak dibuat melalui aplikasi atau tersistem, melainkan dibuat secara manual oleh Rahmat Pratama;
 - m) Bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan dalam bentuk apapun dari penarikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ignis Nomor Polisi BH 1839 MZ atas nama nasabah Salbiah;
 - n) Bahwa akibat dari peristiwa ini, PT MUF mengalami kerugian sebesar Rp109.934.775,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pertimbangan *judex facti* tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum karena Terdakwa selaku petugas penarikan yang bertanda tangan di dalam salinan Berita Acara Serah Terima kendaraan yang diberikan oleh Rahmat Pratama pada tanggal 27 April 2024 yang di dalam Berita Acara tersebut menerangkan bahwa yang melakukan penarikan ialah Terdakwa dan terdapat tanda tangan Terdakwa sebagai petugas yang melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil atas nama nasabah Salbiah telah secara bersama-sama dengan Rahmat Pratama namun Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk segera mengembalikan mobil yang ditarik tersebut ke gudang;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Rahmat Pratama melanjutkan angsuran mobil tersebut namun tidak melaporkannya kepada PT MUF dengan kata lain Terdakwa membiarkan terjadinya perbuatan tersebut;
 - Bahwa meskipun dalam persidangan Terdakwa tidak terbukti menerima sejumlah keuntungan namun dengan memperhatikan kesalahan Terdakwa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 278 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bertanggung jawab terhadap mobil yang ditariknya dari Saksi Salbiah maka terhadap perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana diubah dengan Pasal 488 *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana diubah dengan Pasal 488 *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 199/Pid.B/2025/PN Klt tanggal 3 Desember 2025 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT MUF (Mandiri Utama Finance);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Pasal 488 *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 278 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 199/Pid.B/2025/PN Klt tanggal 3 Desember 2025 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **KEVIN ROJAWISTA alias KEVIN bin SONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap salinan *jobdesk* karyawan atas nama KEVIN ROJAWISTA;
 - 2) Slip gaji atas nama KEVIN ROJAWISTA bulan Mei 2024, Juni 2024 dan Juli 2024;
 - 3) 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari atas nama Salbiah ke KEVIN ROJAWISTA;
 - 4) 1 (satu) rangkap salinan BPKB R4 Suzuki Ignis dengan nomor polisi BH 1839 MZ atas nama BAHARUDIN;
 - 5) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Pinjaman dari atas nama Salbiah kepada Mandiri Utama Finance;
 - 6) 1 (satu) rangkap Bukti Pencairan Pinjaman dari Mandiri Utama Finance kepada atas nama Salbiah;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 278 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 3 Maret 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ttd/

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,**

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 278 K/Pid/2026